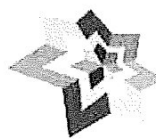


Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
info@coevorden.nl
www.coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden



Gemeente
Coevorden



Uw bericht	2 mei 2026
Afdeling/Team	Omgevingsontwikkeling
Behandeld door	[Redacted]
Kenmerk	28191-2026
Bijlage(n)	
Coevorden	10 juni 2026
Onderwerp	Besluit verzoek openbaarmaking op grond van Woo

Verzenddatum: 11 juni 2026 (email)

Geachte [Redacted]

U heeft een verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ingediend. Wij hebben uw Woo-verzoek op 2 mei 2026 ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw verzoek om openbaarmaking van informatie.

Uw verzoek

Concreet heeft u verzocht om openbaarmaking van de volgende informatie:

U vraagt om openbaarmaking van de informatie met betrekking tot de percelen kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie H, nummers 589, 592, 593, 596, 61, 487, 486, 638 en 753, en H928 en H822 (voor de laatste twee percelen lijkt geen drainagevergunning verleend te zijn terwijl er wel lelies geteeld lijken te worden) gelegen nabij Europaweg 12 te Coevorden.

Het verzoek heeft betrekking op:

1. Naam en adres van de houder van een eventuele vergunning voor agrarisch gebruik en/of wisselteelt op de betreffende percelen, inclusief eventuele vergunningen die in het verleden zijn afgegeven en mogelijk nog steeds geldig zijn.
2. Of er een geldige omgevingsvergunning of andere toestemming is verleend voor de teelt van lelies of andere sierteelt op de betreffende percelen.
3. Of het bestemmingsplan/omgevingsplan lelieteelt of sierteelt op de betreffende percelen toestaat, en zo ja, onder welke voorwaarden.
4. De naam en het adres van de feitelijke gebruiker/teler van de betreffende percelen, voor zover bekend bij de gemeente.
5. Alle vergunningen, ontheffingen en correspondentie met betrekking tot agrarisch gebruik van de betreffende percelen over de afgelopen tien jaar.

Procesverloop

Op 1 mei 2026 hebben wij besloten om de termijn voor een besluit te verlengen tot en met 15 juni 2026.

Afwijzingsbesluit

Wij besluiten uw verzoek af te wijzen. Wij hebben uw verzoek in behandeling genomen en onderzocht of aan uw verzoek tot openbaarmaking van de gevraagde documenten kan worden voldaan. Wij hebben gezocht in onze zaaksystemen Powerbrowser en Medewerkersportaal en kwamen geen vergunning(en) en/of namen en adres van de feitelijke gebruiker/teler tegen. Ook is gezocht op

www.officiëlebekeendmakingen.nl¹. Tijdens de inventarisatie zijn geen gemeentelijke documenten aangetroffen. Ten aanzien van het bovenstaande punt 3 is onze reactie dat het vigerende omgevingsplan Buitengebied Coevorden (Agrarisch met waarden – beekdallandschap) het telen van gewassen (waaronder lelies) toestaat. Niet is toegestaan (voorwaarden):

- a. het wijzigen of verplaatsen van houtsingels of andere landschappelijke inpassingselementen zonder een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan;
- b. het afgraven, egaliseren, ophogen en vergraven van zandkopjes, natuurlijk reliëf en dergelijke;
- c. het verwijderen van de in **3.1** bedoelde bos-, natuur- of landschapselementen.

Wettelijk kader

Op basis van artikel 4.1 Woo kan eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.

Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Uitzonderingsgronden zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Woo kunnen aan penbaarmaking in de weg staan.

Ingevolge artikel 5.1 lid 1 Woo blijft het openbaar maken van informatie achterwege voor zover dit:

- a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
- b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
- c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
- e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

Ingevolge artikel 5.1 lid 2 Woo blijft het openbaar maken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
- g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
- i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt op grond van artikel 5.2, eerste, lid van de Woo geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.

Publicatie op onze website

Uw Woo-verzoek, het besluit en de eventueel openbaargemaakte documenten worden na 6 weken ook op onze website geplaatst (www.coevorden.nl/publicaties-wet-open-overheid). Zo is de informatie voor iedereen beschikbaar. Een Woo-verzoek gaat namelijk over het openbaar maken van

¹ Op www.officiëlebekeendmakingen.nl is wel opgemerkt dat het waterschap Vechtstromen op 9 april 2026 een omgevingsvergunning heeft verstrekt voor het aanleggen van drainagemiddelen.

documenten voor iedereen. In uw Woo-verzoek en het besluit zijn uw persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.

Niet mee eens?

Vindt u dat het besluit onjuist is, of bent u het er niet mee eens? Schrijf dan een bezwaarschrift aan de gemeente. Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Geef aan waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Vermeld de datum van uw bezwaarschrift en vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar: college van burgemeesters en wethouders, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. U kunt ook digitaal bezwaar maken. Kijk hiervoor op de website: www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

Heeft u vragen over deze brief?

Neem dan contact op met [REDACTED] ([REDACTED]) via telefoonnummer 14 0524 of per mail: info@coevorden.nl. Wilt u bij vervolgcorrespondentie zaaknummer 28191-2026 vermelden? Op die manier kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Gemeente Coevorden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Coevorden

Postbus 2

7740 AA Coevorden

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]@gmail.com

2 mei 2026

Betreft: Verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) — naam vergunninghouder agrarisch gebruik/wisselteelt percelen sectie H gemeente Coevorden, alsmede naam feitelijke teler

Geacht College,

Op grond van de Wet open overheid (Woo) verzoek ik u om openbaarmaking van de volgende informatie met betrekking tot de percelen kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie H, nummers 589, 592, 593, 596, 61, 487, 486, 638 en 753, en H928 en H822 (voor de laatste twee percelen lijkt geen drainagevergunning verleend te zijn terwijl er wel lelies geteeld lijken te worden) gelegen nabij Europaweg 12 te Coevorden:

1. De naam en het adres van de houder van een eventuele vergunning voor agrarisch gebruik en/of wisselteelt op de betreffende percelen, inclusief eventuele vergunningen die in het verleden zijn afgegeven en mogelijk nog steeds geldig zijn.
2. Of er een geldige omgevingsvergunning of andere toestemming is verleend voor de teelt van lelies of andere sierteelt op de betreffende percelen.
3. Of het bestemmingsplan/omgevingsplan lelieteelt of sierteelt op de betreffende percelen toestaat, en zo ja, onder welke voorwaarden.
4. De naam en het adres van de feitelijke gebruiker/teler van de betreffende percelen, voor zover bekend bij de gemeente.
5. Alle vergunningen, ontheffingen en correspondentie met betrekking tot agrarisch gebruik van de betreffende percelen over de afgelopen tien jaar.

ACHTERGROND

Ik woon [REDACTED] en ben belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Mij is ter ore gekomen dat op de betreffende percelen lelieteelt plaatsvindt of zal plaatsvinden, mogelijk op basis van een reeds eerder verleende vergunning voor wisselteelt. Op grond van de uitspraak van de Raad van State van 2 april 2025 is lelieteelt waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming. Ik overweeg juridische stappen te ondernemen en heb de bovengenoemde

informatie nodig voor het kunnen instellen van een handhavingsverzoek bij de provincie Drenthe en eventueel een civiele procedure.

WETTELIJKE GRONDSLAG

Dit verzoek is gebaseerd op artikel 1.1 en artikel 4.1 van de Wet open overheid (Woo). Op grond van de Woo bent u verplicht dit verzoek binnen vier weken te behandelen, met een mogelijke verlenging van twee weken.

Mocht u van mening zijn dat openbaarmaking van (een deel van) de gevraagde informatie op grond van de Woo niet mogelijk is, dan verzoek ik u dit gemotiveerd aan te geven onder vermelding van de toepasselijke weigeringsgrond.

Ik verzoek u de gevraagde informatie per e-mail aan mij toe te zenden op het hierboven vermelde e-mailadres.

Hoogachtend,

A solid dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.